

Artículo 1. Concepto y ámbito de aplicación

1. Son anticipos de caja fija las provisiones de fondos definidas en el artículo 63.1 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones.
2. Las consellerías y organismos autónomos atenderán con cargo a los fondos de caja fija, los gastos periódicos o repetitivos, como los referentes a dietas, gastos de locomoción, material no inventariable, conservación, tracto sucesivo y otros de similares características.
3. Excepcionalmente la Presidencia de la Generalitat en atención a la máxima representación institucional que ostenta, así como a las competencias que tiene asignadas –entre otras las relativas al protocolo, prensa, emergencias, atención directa al presidente y su Gabinete–, podrá disponer de fondos de caja fija para la atención de gastos propios del capítulo VI del presupuesto de gastos con la limitación de 50.000 euros en el ejercicio presupuestario, sin perjuicio del límite establecido en el correspondiente apartado del presente artículo para pagos individuales.
4. No se aplicará el sistema de anticipos de caja fija a los gastos correspondientes a los subconceptos 226.02, Publicidad y propaganda, salvo los gastos derivados de la publicación en diarios oficiales y en la prensa local cuando la misma sea preceptiva, al tratarse de anuncios informativos por licitaciones, subastas, edictos y cambios de localizaciones; 227.07, Estudios y trabajos técnicos; 227.99, Otros; así como al concepto 240, Gastos de edición y distribución de publicaciones institucionales.
5. No podrán realizarse con cargo a estos fondos de caja fija pagos individualizados superiores al importe de 5.000,00 euros. A los efectos de aplicación de este límite, no podrá fraccionarse un único gasto en varios pagos.
6. Los fondos de caja fija no tendrán la consideración de gastos a justificar.

Artículo 2. Concesión de los fondos de caja fija y límites

1. La cuantía global de estos fondos de caja fija será establecida por la secretaría autonómica competente en materia de tesorería, no pudiendo exceder del 7 por cien del total de los créditos iniciales del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios de los presupuestos de gastos de cada consellería u organismo autónomo, sin perjuicio del límite al que se refiere el apartado 3 del artículo 1 de este decreto, para gastos correspondientes al capítulo VI del presupuesto de gastos.
2. Corresponderá a las subsecretarías de cada consellería, proponer a la secretaría autonómica competente en materia de tesorería, la cuantía global y la distribución por cajas pagadoras de los anticipos de caja fija regulados por este decreto, así como las modificaciones que puedan producirse en los importes, siempre dentro del límite total establecido por la secretaría autonómica competente en materia de tesorería. En dicha propuesta deberá especificarse lo siguiente:
 - a) El importe global del fondo solicitado por consellería u organismo autónomo.
 - b) La distribución de los fondos por cajas pagadoras.
 - c) El número de cajas pagadoras dentro de cada consellería u organismo autónomo.
 - d) La existencia, en su caso, de subcajas.
3. Las propuestas razonadas a las que hace referencia este artículo se remitirán a la secretaría autonómica competente en materia de tesorería, que las aprobará mediante resolución en el caso de así estimarlo.

Artículo 3. Designación del personal cajero y habilitado

1. La gestión de los fondos de caja fija se efectuará por el personal cajero y habilitado designado para el cumplimiento de esta función.
2. Corresponde la designación del personal cajero y del habilitado a las subsecretarías de las consellerías y a las unidades equivalentes, a propuesta de las jefaturas o direcciones de los servicios, centros, oficinas o dependencias de la Generalitat en los que se utilice este procedimiento de fondos de caja fija para el pago de las obligaciones económicas de la misma. La designación se efectuará entre el personal que preste sus servicios en los mismos y habrá de ser comunicado de forma escrita e inmediata a la secretaría autonómica competente en materia de tesorería, que elaborará un censo general de cajas, del personal cajero y habilitado adscritos a las mismas.

Artículo 4. Situación de los fondos

1. Los fondos de caja fija se ingresarán en las cuentas corrientes abiertas a tal efecto en la entidad o entidades financieras que establezca la secretaría autonómica competente en materia de tesorería, de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia.
2. Los procedimientos relativos a los flujos de fondos se establecerán por la Tesorería de la Generalitat.
3. Los fondos librados conforme a lo previsto en este decreto tendrán, en todo caso, el carácter de fondos públicos y formarán parte integrante del Tesoro de la Generalitat.

Artículo 5. Procedimiento de gestión

Los gastos que hayan de atenderse con anticipos de caja fija, deberán seguir la tramitación establecida en cada caso, quedando constancia documental de ello. El órgano competente para reconocer la obligación dirigirá a la persona responsable de la caja la orden de pago correspondiente, que deberá figurar en las facturas, recibos o cualquier otro justificante que refleje la reclamación o derecho de la persona acreedora.

Artículo 6. Disposición de los fondos

1. Con carácter general, la disposición de fondos de caja fija deberá producirse a medida que las obligaciones a que estén afectos deban satisfacerse, en cuyo momento el personal cajero y habilitado mancomunadamente librarán cheques nominativos u órdenes de transferencia con cargo a la respectiva cuenta corriente.
2. Para la atención de necesidades imprevistas y gastos de escasa cuantía, se podrán extraer fondos y depositarlos en las propias habilitaciones, hasta un importe máximo de 1000 euros teniendo que incluirse la cantidad solicitada por este concepto en la propuesta razonada de distribución de fondos de caja fija señalada en el artículo 2 y ser aprobada por resolución de la secretaría autonómica competente en materia de tesorería.
3. Por resolución de la secretaría autonómica competente en materia de tesorería, previa solicitud justificativa de sus necesidades por las subsecretarías o unidades equivalentes, podrá autorizarse el mantenimiento de efectivo por importe superior a 1.000 euros.

Artículo 7. Rendición de cuentas

1. Las cuentas justificativas se formarán y rendirán por el personal cajero respectivo e irán acompañadas de las facturas y demás documentos originales que justifiquen la aplicación de los fondos, debiendo ser aprobadas por las subsecretarías o jefaturas de las unidades equivalentes a las que las cajas estén adscritas.
2. Las subsecretarías o unidades equivalentes a las que las cajas estén adscritas justificarán la aplicación o situación de los fondos conforme se establezca por la conselleria competente en materia de hacienda.

Artículo 8. Control de cuentas

La intervención delegada que corresponda a la conselleria u organismo autónomo a la que estén adscritas las cuentas, examinará estas y los documentos que las justifiquen, pudiendo utilizar procedimientos de muestreo de acuerdo con las instrucciones que al objeto de establecer un control reforzado de las cuentas justificativas dicte la Intervención General de la Generalitat.

Artículo 9. Responsabilidades

Los perjuicios económicos que puedan derivarse para la Generalitat, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en este decreto y sus normas de desarrollo, serán exigibles a las personas responsables, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144 y siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones.